



PUTUSAN
Nomor 1425 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. MURSALIM**, bertempat tinggal di BTN Pelangi Indah Racidance Blok B, Nomor 2, Kelurahan Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,
 2. **ABD HALIM HM**, bertempat tinggal di Kelurahan Toronipa, Desa Toronipa, Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara,
 3. **RAKHYUDDIN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata Nomor 129, Kelurahan Purirano, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,
 4. **NURSAIDA**, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso Nomor 39, Kelurahan Kendari Caddi, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara,
- Keempatnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suiki, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat *Suiki Nhn Law Firm*, yang berkantor di Jalan Ade Irma Nasution Lr. Sehati, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ANDI BAHTIAR**, bertempat tinggal di KP Citoken RT/RW 01/014, Nomor 7, Desa Padalarang, Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,

Hal. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1425 K/Pdt/2024



2. **SATIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Toronipa, Desa Toronipa, Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara,

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latif, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Abdul Latief, S.H., & Rekan*, beralamat di Jalan Patimura Lrg Tepule, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;

3. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE**, beralamat di Jalan Inolobunggandue Nomor 57, Kelurahan Puunaaha, Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultrawaty P. S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $250 \times 130 \text{ m}^2 = 32.500 \text{ m}^2$ sehingga batas-batas pun mengalami perubahan sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Kebun Muh. Nasir, Abd. Karim, Muh. Yunus Efendi,
 - Sebelah timur berbatas dengan Pinggir Pantai,

Hal. 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1425 K/Pdt/2024



- Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Inggete,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rawa,
- sebagai objek sengketa yang belum dibagi;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Andi Bahtiar yang menguasai objek sengketa dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00285, seluas 15.360 m² atas Nama Andi Bahtiar dan Tergugat II (Satir) seluas 17140 m²;
merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan hukum perbuatan penerbitan sertifikat hak milik nomor 00285 atas nama Andi Bahtiar yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Konawe adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Meletakkan sita Jaminan atas objek sengketa tersebut di atas;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Subsidier:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat berdasarkan kewenangan/komponensi absolut pengadilan, Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Surat kuasa Para Penggugat adalah cacat yuridis;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah sah berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 45/KT/XII/1984, tanggal 30 desember 1984 an Siti Rahmatia yang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00285 an Andi Bahtiar sebagai surat autentik;

Hal. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1425 K/Pdt/2024



3. Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Pisik dan surat lainnya sebagai alas hak yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik an Satir Penggugat Rekonvensi II/Tergugat konvensi II yang dalam proses dan telah memenuhi data yuridis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Subsida:

Dan Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Unh., tanggal 10 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.714.000,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 37/PDT/2022/PT KDI., tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2022, kemudian terdapatnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pdt/2022/PN Unh., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2022;

Hal. 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1425 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 37/PDT/2022/PT KDI, tertanggal 30 Mei 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Unh., tanggal 10 Maret 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi tersebut;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Unahaa untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi Nomor 1 dan 2 telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima

Hal. 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1425 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena gugatan *a quo* merupakan sengketa antara Para Penggugat yang merupakan ahli waris H. Patong Daeng Masiga dengan Tergugat I dan Tergugat II yang juga merupakan ahli waris H. Patong Daeng Masiga terkait kepemilikan atas obyek sengketa yang merupakan harta warisan H. Patong Daeng Masiga, sehingga gugatan *a quo* adalah sengketa dalam bidang waris yang masing-masing beragama islam;
- Bahwa selain itu Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa merupakan harta warisan dari H. Patong Daeng Masiga dan ahli waris dari H. Patong Daeng Masiga bukan hanya Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, melainkan masih ada ahli waris lainnya sehingga untuk bisa menentukan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian harus terlebih dahulu ditentukan siapa saja ahli warisnya dan pembagian warisnya oleh Pengadilan Agama, maka gugatan *a quo* merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Drs. MURSALIM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1425 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Drs. MURSALIM**, 2. **ABD HALIM HM**, 3. **RAKHYUDDIN, S.E.**, dan 4. **NURSAIDA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1425 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1425 K/Pdt/2024